

1500118-23.2022.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, da forma como narrado na denúncia, pois nenhuma dúvida há de que o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500118-23.2022.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-23.2022.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2104920/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24356012 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, BC7173-1/2022

- CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2104920 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2104920 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MATEUS BARBOSA DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

FELIPE MATEUS BARBOSA DE LIMA, vulgo "MADRUGA" e ARIANE DE SENA SOUZA foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 18 de abril de 2022, por volta das 00h04min, na Rua José Cezar Togni, 220, no Portal de Dois Córregos, nesta cidade e comarca de Dois Córregos, FELIPE sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 16 pedras de crack, pesando 21,26 gramas.

Consta, ainda, que no mesmo dia, entre os horários de 00h04min e 06h39min, na Avenida Virgílio Capellini, 55, nesta cidade e comarca de Dois Córregos, FELIPE e ARIANE, agindo em concurso e com identidade de propósitos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, as seguintes drogas: 20 pedra de crack, sendo 19 já embaladas, pesando conjuntamente 52,33 gramas; 2 outras pedras de crack, pesando 16,79 gramas; 25 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, pesando no total 38,27 gramas; 20 porções de maconha, sendo 19 já embaladas, pesando 47,27 gramas.

Os réus foram notificados, ofereceram defesas preliminares (fls.182/187 e 228/231) e a denúncia foi recebida em 20/06/2022 (fls. 235/236).

Durante a instrução as testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados.

Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram memoriais (fls. 741/749, 753/759 e 767/776).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03) boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão de fls. 14 e 89/90, auto de constatação preliminar (fls. 15 e 70/73), fotografias (fls. 30, 33/34, 58/60, 62, 67/68 e 92), laudos de exame químico-toxicológico de fls. 201/204 e 205/210 e laudo pericial (fls. 395/405), bem como pela prova oral coligida.

De igual sorte, a autoria também restou comprovada.

Interrogada, a ré ARIANE disse que não tinha conhecimento das drogas apreendidas em sua residência, se soubesse afirmou que "teria usado tudo". Alegou que é viciada em maconha e cocaína.

O réu FELIPE MATEUS afirmou que é usuário de drogas desde os 14 anos de idade. Por isso, disse, os policiais encontraram com ele a quantidade de 16 porções de crack. Disse que os policiais não foram com ele até o endereço indicado, nem para a casa de ARIANE. Narrou que no interior da CPJ (Central de Polícia Judiciária), após ser autuado em flagrante, o policial Fabricio lhe disse que iria até a casa onde já havia residido. Falou ao policial, contudo, que não morava mais lá com ARIANE, mas sim na Rua Sergipe. Não sabia da existência das drogas encontradas no imóvel. Ao ser questionado novamente a respeito da propriedade da droga encontrada na casa de ARIANE, afirmou que era sua.

Rosalia Ferreira da Sena, genitora da ré, disse que não tinha conhecimento da venda de drogas pelos réus. Afirmou que sua filha é usuária desde os 12 anos de idade, e que ela já foi internada.

O policial militar Ederson Rodrigo Garcia de Almeida disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e, ao tentarem abordá-lo, viram que ele colocou certo objeto em cima de um muro, bem como algo dentro da própria boca. Na abordagem, o acusado cuspiu um pequeno saco, dentro do qual encontraram 16 porções de crack. Localizaram, ainda, o celular que estava no muro, além de R\$50,00 em seu bolso. O réu alegou que os entorpecentes seriam para uso próprio, e que levaria para usar junto com uma moça. Narrou que FELIPE foi levado para a delegacia, onde obteve a informação de que ele estaria praticando tráfico junto com uma mulher, em um determinado endereço. Foram, então, até o local, onde ARIANE após ser questionada, confirmou que havia drogas na residência indicando o lugar na qual estavam. Na bolsa indicada encontraram porções de maconha prontas para a venda. Em revista pessoal, também localizaram com a ré uma pedra de crack e um pino de cocaína, substância destinada ao seu uso, segundo disse. Afirmou que em uma estante foram encontradas mais 19 porções de crack e uma pequena quantidade de dinheiro (cédulas e moedas). Ainda, encontraram uma substância branca dentro de um pote de "pó Royal", tendo ARIANE informado que seria destinado à mistura com cocaína, para a posterior venda.

O policial militar Luís Carlos Missassi apresentou versão semelhante a de seu colega de farda.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na

jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido. (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que "Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Além do mais, as testemunhas foram inquiridas sob advertência, com a garantia do contraditório e não chegaram a ser contraditadas pela defesa, tudo nos termos dos arts. 210, 212 e 214 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, as suas declarações, como meio de prova para a condenação.

A versão dos acusados não convence. Não há nos autos qualquer elemento que comprove serem as drogas destinadas ao próprio uso.

Neste contexto, a finalidade espúria do entorpecente apreendido é extraída das circunstâncias do caso.

A esse respeito, consigno, chama a atenção o fato de o réu ter sido abordado pelos policiais com várias porções de drogas prontas para venda. Outrossim, não é crível que ARIANE não tivesse conhecimento dos entorpecentes que foram localizados em sua residência, tendo ela mesmo indicado aos policiais o lugar que se encontravam.

Ainda, ressalto, porções diversas, de vários tipos de drogas foram localizadas, incomum ao destino do mero uso.

Insta salientar, também, que a requerida confirmou extrajudicialmente que FELIPE seria traficante de drogas (fl. 75).

Igualmente, foi localizado na residência dos réus um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, da forma como narrado na denúncia, pois nenhuma dúvida há de que o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório. E é exatamente esse o caso dos autos. Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT - 729/542).

A apreensão de entorpecente na posse do réu, bem como na residência dele e da acusada, as declarações dos policiais e as circunstâncias da prisão, evidenciam a finalidade do tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelos réus, não havendo se falar em

desclassificação para o crime de porte de entorpecentes (artigo 28, da Lei 11.343/06) ou para o artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06).

E como também reconhecem os tribunais: "Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio. "(RT 710/325). Aliás, é sabido que a condição de usuário veiculada, sequer comprovada nos autos, não exclui, a princípio, por si só, a de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitirem absoluta indicação nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Neste sentido, o mero traficante, ou aquele que faz da venda a forma para sustentar seu próprio vício, não está isento da imputação penal.

Fixada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Atento ao que dispõem os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base aos acusados em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Não há circunstâncias a considerar.

Em terceira fase, deixo de aplicar a redução de pena inserida no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Isto porque a versão informada pelos policiais indica não se tratarem de comerciantes eventuais. Ao que se tem, já se dedicavam às atividades criminosas o que impede o benefício, o qual deve ser destinado ao "traficante eventual", ou àquele que faz o comércio apenas para sustentar o próprio vício.

Nota-se a grande quantidade de droga localizada, bem como a variedade.

O E. TJSP, no julgamento da Apelação nº. 1500519-27.2019.8.26.0165, 8ª Câmara de Direito Criminal, da lavra do Eminentíssimo Desembargador Sérgio Ribal, assim já se pronunciou (destaquei):

"...Com efeito, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas. De certo que ao "marinheiro de primeira viagem", não seria confiada tamanha quantidade de droga, que, ademais, para ser distribuída ou comercializada, também dependeria de certa dedicação e empenho por parte do acusado, podendo atingir considerável número de usuários. Acrescente-se a tal a informação decorrente de denúncia anônima e diligências policiais de que o acusado pratica o tráfico, o que deram azo à expedição de mandado de busca e apreensão. Vale registrar que "(...) uma fileira de cocaína pode ser feita com 0,1 a 0,125 gramas do entorpecente" (HC nº 0248840-43.2012.8.26.26.0000 - Rel. Des. José Damião Machado Cogan - 5ª Câmara de Direito Criminal - TJSP - j. 07.02.2013). Assim, as particularidades do caso em análise, citadas acima, não autorizariam a diminuição da reprimenda tal como pretendido pela defesa, sob pena de afastar-se ainda mais o julgador do verdadeiro escopo legal...".

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento.

Isto porque o artigo 2º, da Lei 8.072/90, que se encontra em pleno vigor, equipara aos hediondos o delito de tráfico de drogas, razão pela qual a Lei nº 11.343/2006 estabelece prazos diferenciados para a concessão de benefícios prisionais àqueles que violam seus ditames, o que não pode ser afastado por meio da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533, que excluiu do rol dos delitos hediondos, ou a esses equiparados, o que denominou tráfico de drogas privilegiado, uma vez que, além de não possuir caráter vinculante ou ser dotada de efeito erga omnes, vai de encontro ao rigorismo imposto para a questão no artigo 5º, XLIII e LI, da Constituição Federal, e na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6º e 7º, razões pelas quais há que ser preservada a natureza hedionda do crime de tráfico cometido pelo acusado, vez que a minorante inadvertidamente aplicada ao caso concreto não tem o condão de criar tipo penal autônomo.

Impossível a substituição, bem como o sursis.

Quanto à pena pecuniária, valho-me dos mesmos critérios para fixá-la em 500 dias-multa, que terão o valor unitário mínimo por não haver nos autos o que indique serem os acusados pessoas financeiramente abonadas.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus FELIPE MATEUS BARBOSA DE LIMA e ARIANE DE SENA SOUZA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu FELIPE respondeu ao processo preso, e agora condenado a pena privativa de liberdade no regime inicial mais rigoroso, o que justifica a sua manutenção no cárcere, nego o direito de recorrer em liberdade. Ademais, as razões que determinaram a decretação de sua prisão preventiva mantêm-se inalteradas, e com mais razão agora, proferida esta sentença condenatória. Oficie-se, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Permito o apelo em liberdade em relação a acusada ARIANE.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se seus nomes no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade da justiça deferida.

P.I.C.

Dois Corregos, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA